

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم ٢٣٧ لسنة ١٩٩٧
باللائحة التنفيذية للقانون رقم ٦ لسنة ١٩٩٧
بتعديل الفقرة الثانية من المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧
وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون المدني؛
وعلى الأحكام المحددة للأجرة في القوانين أرقام ١٢١ لسنة ١٩٤٧ بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقات بين المؤجرين والمستأجرين، و٤٦ لسنة ١٩٦٢ بتحديد إيجار الأماكن، و٥٢ لسنة ١٩٦٩ في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين؛
وعلى قوانين خفض إيجارات الأماكن أرقام ١٩٩ لسنة ١٩٥٢، و٥٥ لسنة ١٩٥٨، و١٦٨ لسنة ١٩٦١، و١٦٩ لسنة ١٩٦١، و٧ لسنة ١٩٦٥؛
وعلى القانون رقم ٧٨ لسنة ١٩٧٤ في شأن المصاعد الكهربائية؛
وعلى القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛
وعلى القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛
وعلى القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها؛
وعلى القانون رقم ٦ لسنة ١٩٩٧ بتعديل الفقرة الثانية من المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية؛

قرر:

الباب الأول
أحكام عامة

الفصل الأول
تعريفات

مادة ١
في تطبيق أحكام القانون رقم ٦ لسنة ١٩٩٧ - المشار إليه - يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها

أولاً: مؤجرة
يستأجرها شخص طبيعي، أو شخص اعتباري من الأشخاص المذكورة في المادة ٥٢ من القانون المدني، كالدولة والهيئات والشركات والجمعيات.

ثانياً: موت
وفاة الشخص الطبيعي.

ثالثاً: المستأجر
من استأجر العين ابتداء وكذا من استمر لصالحه عقد الإيجار بعد وفاة المورث، واحداً كان أو أكثر، ذكوراً وإناثاً. ويعتبر مستأجراً كل من تنازل له المستأجر عن الإيجار أو باع له المتجر أو المصنع في الحالات التي يجوز له فيها ذلك قانوناً.

رابعاً: المستأجر الأصلي

آخر شخص طبيعي استأجر العين ابتداءً، واحداً كان أو أكثر، ذكورا وإناثاً، وليس من استمر لصالحه عقد الإيجار. ويعتبر مستأجراً أصلياً كل من تنازل له المستأجر الأصلي عن الإيجار أو باع له المتجر أو المصنع في الحالات التي يجوز له فيها ذلك قانوناً.

خامساً: قوانين إيجار الأماكن
القوانين المتعاقبة الخاصة بإيجار الأماكن، وكذا الخاصة بخفض الإيجارات

سادساً: الأجرة القانونية الحالية

:آخر أجرة استحققت قبل ٢٧/٣/١٩٩٧، محسوبة وفقاً لما يلي

التحديد الوارد في قوانين إيجار الأماكن، كل مكان بحسب القانون الذي يحكمه، وذلك بالنسبة للأماكن التي أنشئت وتم - ١ تأجيرها أو شغلها حتى ٥/١١/١٩٦١ ولم تخضع لتقدير اللجان التي اختصت بتحديد الأجرة منذ العمل بالقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٦٢. المشار إليه

تقدير لجان تحديد الأجرة الذي صار نهائياً - طعن عليه أو لم يطعن - وذلك بالنسبة للأماكن التي خضعت لتقدير تلك - ٢ اللجان حتى العمل بالقانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ المشار إليه الذي سرى على الأماكن المرخص في إقامتها اعتباراً من ٣١/٧/١٩٨١.

في جميع الأحوال يحسب كامل الزيادات والتخفيضات المنصوص عليها في قوانين إيجار الأماكن، بما في ذلك كامل - ٣ الزيادة المنصوص عليها في المادة ٧ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ المشار إليه
تحديد مالك المبنى للأجرة طبقاً لأسس القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ المذكور الذي ارتضاه المستأجر، أو عُدل بناءً على - ٤ تظلمه وصار التعديل نهائياً، مع مراعاة حق المالك في زيادة الأجرة القانونية بنسبة ٥٠٪ نظير التغيير الكلي وب نصف هذه النسبة نظير التغيير الجزئي لاستعمال العين إلى غير أغراض السكنى بالنسبة لوحدات ثلث مساحة مباني العقار المرخص في إقامته لأغراض السكنى

ولا عبء بالأجرة المكتوبة في عقد الإيجار أياً كان تاريخ تحريره، ولا بالقيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة على العقارات المبنية إذا اختلفت كلاًهما مقداراً عن الأجرة القانونية، وإنما يعتد بالقيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة عند حساب زيادة الأجرة المنصوص عليها في المادة ٧ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١

ويرجع لأجرة المثل إذا كانت الأجرة القانونية غير معلومة

سابعاً: الأماكن المنشأة

العين المؤجرة التي أنشئت، إذ العبء في معرفة القانون الذي يحكم المكان المؤجر إنما هي بتاريخ إنشاء المكان ذاته إذا استجد بعد تاريخ إنشاء المبنى، كما لو أدخل المؤجر تعديلات جوهرية على وحدة قديمة وتمسك بإعادة تحديد الأجرة، أو أضيفت وحدة حديثة، أو تمت تغطية طبق حديث في مبنى قديم

الفصل الثاني

نطاق السريان تنفيذاً لحكم المادة الرابعة من القانون رقم ٦ لسنة ١٩٩٧

مادة ٢

تسري أحكام هذه اللائحة على الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى، التي يحكمها القانونان رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ و ١٣٦ لسنة ١٩٨١ والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلهما

ولا تسري أحكامها على الأماكن المذكورة التي تخرج عن نطاق تطبيق تلك القوانين، ولا على التي يحكمها القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦. المشار إليه

الباب الثاني

أحوال استمرار العقد في الأماكن المؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي

مادة ٣:

يعمل بأحكام هذا الباب في شأن استمرار عقد الإيجار بالنسبة للأماكن المؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي.

الفصل الأول

الاستمرار بأثر رجعي طبقاً للفقرة الثانية من المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ المعدلة بالفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم ٦ لسنة ١٩٩٧

مادة ٤:

يعمل بأحكام هذا الفصل اعتباراً من ٩/٩/١٩٧٧

مادة ٥:

لا يستمر عقد الإيجار لصالح أحد من الورثة أو الشركاء إذا ترك المستأجر العين

مادة ٦:

لا يستمر عقد الإيجار لصالح الشركاء إذا مات المستأجر

مادة ٧:

إذا مات مستأجر ظل كل مستأجر معه صاحب حق بقاء في العين، وإلى جانب هذا الحق يستمر عقد الإيجار لصالح من يتوافر فيه شرطان هما أن يكون وارثاً للمتوفى، وأن يكون من الآتي بيانهم (أ) زوجات المستأجر وزوج المستأجرة، قصرًا وبلغًا (ب) الأقارب نسباً من الدرجتين الأولى والثانية وفقاً لحكم المادة ٣٦ من القانون المدني، أبناء وأحفاد وأباء وأجداد وإخوة، (ذكوراً وإناثاً من قصر وبلغ

ويشترط لاستمرار العقد لصالح المستفيدين من الورثة أن يستعملوا العين في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقاً للعقد، أو النشاط الذي اتفق عليه بعد ذلك كتابة بين المؤجر وأي من المستأجرين المتعاقبين، أو النشاط الذي اضطر المستأجر لممارسته بسبب نقل صناعته أو مهنته أو حرفته خارج الكتلة السكنية أو بسبب انقراضها والذي لا يلحق ضرراً بالمبنى ولا بشاغليه

ولا يشترط أن يستعمل المستفيد العين بنفسه، بل يكفي أن ينوب عنه في ذلك أحد سواء كان من باقي المستفيدين أو من غيرهم

الفصل الثاني

الاستمرار بأثر مباشر طبقاً للفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم ٦ لسنة ١٩٩٧ لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلي

مادة ٨:

اعتباراً من ٢٧/٣/١٩٩٧، لا يستمر عقد الإيجار بموت أحد من أصحاب حق البقاء في العين إلا مرة واحدة لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلي - وليس ورثة ورثته ولو كانوا أقرباء له من الدرجة الثانية - فإن مات أحد من هؤلاء المستفيدين، لا يستمر العقد لصالح أي من ورثته

الفصل الثالث

حكم انتقالي في المادة الثانية من القانون رقم ٦ لسنة ١٩٩٧ بحفظ حق من جاوزت قرابته الدرجة الثانية

مادة ٩:

يقصد بكلمة المستأجر الواردة في صدر المادة الثانية من القانون رقم ٦ لسنة ١٩٩٧ المشار إليه، التعريف الوارد في البند ثالثاً من المادة ١ من هذه اللائحة

مادة ١٠:

استثناء من حكم البند ب من الفقرة الأولى من المادة ٧ من هذه اللائحة، يستمر عقد الإيجار لصالح من جاوزت قرابته من ورثة المستأجر الدرجة الثانية، متى كانت يده على العين في ٢٦/٣/١٩٩٧ تستند إلى حقه السابق في البقاء فيها الذي استمده من نص الفقرة الثانية من المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ قبل تعديلها بالقانون رقم ٦ لسنة ١٩٩٧، وبشرط أن يستعمل العين في النشاط المبين بالتفصيل في الفقرة الثانية من المادة ٧ المشار إليها، كما يسري عليه حكم الفقرة الثالثة منها

وينتهي العقد بقوة القانون بموته أو تركه العين

الباب الثالث

تحديد الأجرة القانونية وزيادتها طبقاً للمادة الثالثة من القانون رقم ٦ لسنة ١٩٩٧ بالنسبة للأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى

مادة ١١:

مع مراعاة حكم المادة ١٤ من هذه اللائحة، يعمل بأحكام هذا الباب في شأن تحديد وزيادة أجرة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى التي تحكمها قوانين إيجار الأماكن وتخضع لقواعد تحديد الأجرة، سواء كانت مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، أو مؤجرة لغير ذلك من الأغراض الأخرى خلاف السكنى كالمستشفيات والمدارس الحكومية والجمعيات الخيرية والأندية الرياضية

ولا يخرج العين من تطبيق أحكام هذا الباب تغيير استعمالها إلى أغراض السكنى دون اتفاق على ذلك مع المؤجر

مادة ١٢:

اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة التالية ليوم ٢٦/٣/١٩٩٧

(أ) تحدد الأجرة القانونية بواقع

ثمانية أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة قبل ١/١/١٩٤٤ -

خمس أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من ١/١/١٩٤٤ وحتى ٤/١١/١٩٦١ -

أربعة أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من ٥/١١/١٩٦١ وحتى ٦/١٠/١٩٧٣ -

ثلاثة أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من ٧/١٠/١٩٧٣ وحتى ٩/٩/١٩٧٧ -

(ب) وتزداد الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من ١٠/٩/١٩٧٧ وحتى ٣٠/١/١٩٩٦ بنسبة ١٠٪)

مادة ١٣:

اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة التالية ليوم ٢٦/٣ من كل عام، تستحق زيادة سنوية - بصفة دورية - بنسبة ١٠٪ من قيمة آخر أجرة قانونية استحققت قبل هذا الموعد، أي بعد المضاعفة وإضافة الزيادات، وذلك بالنسبة لجميع الأماكن المذكورة في المادة السابقة

مادة ١٤:

لا يستحق المالك سوى نصف ما ذكر في المادتين السابقتين من أمثال ونسب في حالة الجمع في تأجير المكان الواحد بين غرض السكنى، وغير غرض السكنى

مادة ١٥:

لا يدخل في الأجرة القانونية الحالية التي تضاعف أو تزداد وفقاً للمواد الثلاث السابقة الملحقات التي تخص العين المؤجرة، كقيمة استهلاك المياه، وأجر الحارس، والضرائب العقارية والرسوم، وأعباء الترميم والصيانة، ونفقات إصلاح المصعد غير الدورية

مادة ١٦:

يجوز للمؤجر أن يقبل تقاضي أجره تقل عن الأجرة المحددة قانونا لاعتبارات يقدرها، ولكن لا يجوز الاتفاق على أجره تزيد .عليها، كما لا يجوز للمؤجر اقتضاء أية ملحقات تخالف أو تجاوز ما يلتزم المستأجر بأدائه طبقا للقانون

الباب الرابع حكم وقتي بتعديل الأوضاع

مادة ١٧ :
على كل من المؤجرين والمستأجرين تعديل أوضاعهم وفقا لجميع الأحكام المنصوص عليها في هذه اللائحة، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ العمل بها

مادة ١٨ :
تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من اليوم التالي لتاريخ نشرها

صدر برئاسة الجمهورية في ٩ ربيع الأول سنة ١٤١٨ هـ
الموافق ١٤ يولية سنة ١٩٩٧ م

حسني مبارك